އާއިޝަތު ޒައީމާ

ހައިކޯޓު

މައްސަލަ ނަންބަރު: 2022/HC-A/484 [illegible] 12 ނޮވެމްބަރު 2023

Aishath Zaeema

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢައްރާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ބައެއްކަމުގައި އެ ކޯޓުން [illegible] ކަމަށާއި، ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު [illegible] ސިވިލް ކޯޓުން [illegible] ބާޠިލު [illegible].

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މާލެ، ގ. ރޯޒް މަރްޔަމް ޒައީމާ (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު A154241) އަކީ އަމިއްލަ [illegible] އަހުލިއްޔަތު ނެތް ފަރާތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މަރްޔަމް ޒައީމާއަށް [illegible] ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، [illegible] ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، [illegible] ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި، މާލެ، [illegible] ނަންބަރު [illegible] 1490 އާއިޝަތު ޒައީމާގެ ފަރާތުން 04 ޖުލައި 2022 ގައި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ޤަޟިއްޔާ

އާއިޝަތު ޒައީމާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މި މައްސަލައަކީ ޢައްރާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު [illegible] މައްސަލައެއްކަމުގައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން މަރްޔަމް ޒައީމާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު [illegible] 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އާއިޝަތު ޒައީމާއަށް ސިވިލް ކޯޓުން 31 ޖުލައި 2022 ގައި އަންގައިފައެވެ.

އެ އަންގުން އާއިޝަތު ޒައީމާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/01/SC ސަރކިއުލަރގައިވާ [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވެއެވެ. ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުމާމެދު [illegible] ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު [illegible] ނިންމާފައެވެ. އާއިޝަތު ޒައީމާގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް [illegible]، މި މައްސަލައަކީ [illegible]

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-HCL/46 (28 ޑިސެންބަރު 2022)). އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާއެކު ޢާއިޝަތު ޢަލީމާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި ޤަޟިއްޔާއެވެ.

ހައިކޯޓު (2022/HC-A/484)

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ޤަޟިއްޔާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓުން ޢާއިޝަތު ޢަލީމާއަށް އަންގާފައިވާ [illegible] އަދި ފޮނުވި ހަމަޖެހުމާއެކަށީގެން ނުވާކަމަށް ބުނެ އެ އެންގުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ، އެ އެންގުމަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި، ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށް ބުރުހާނެއް ނެތި، އެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސާދިރުކުރާ މާނަ އެކަށީގެންނުވާ އެންގުމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 87 ވަނަ މާއްދާގައި ހުރި ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަނުކޮށްކަމާއި، އަދި މަސްލަހަތު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް (ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތް) ހާޒިރުކުރުމަށްކަމަށާއި، އެކަން ކޮށްދެއްވުމަށް މައްސަލަ ބަލާ ކޯޓަށް ކަމަށާއި، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައި މާނަކޮށްދީފައިވާ ހަމައެކަނި ކުއްޖާގެ ކުދިންގެ ބަލަހައްޓާފަރާތަކަށް، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިން ކުރިމަތިލާތީއާއި، މި މައްސަލައަށް މި މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރަންޖެހޭކަމަށްވާތީއެވެ.

16 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި ފަހުން މަރުޙޫމާ ޢަލީމާ ނިޔާވެފައިވާތީ، މަރުޙޫމާ ޢަލީމާގެ ކުދިންނަށް ބަލަހައްޓާ ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށާއި، އެ ފަރާތުން އެދެނީ ސިވިލް ކޯޓުން 31 ޖުލައި 2022 ގައި ޢާއިޝަތު ޢަލީމާއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ބާޠިލު އެންގުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތް ނިޔާވެފައިވީނަމަވެސް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރާއިރު، އެ މާއްދާއިން [illegible]، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގައި އެކަނި މަދަނީ އިޖުރާއަތު [illegible] އަދި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން [illegible]، އެ [illegible] މަސްލަހަތު [illegible] ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް [illegible] އެ ކޯޓުން [illegible] ކަމަށެވެ.

ފަސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން [illegible] މި މައްސަލައިގައި، [illegible]، 12 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ޤަޟިއްޔާ ގުޅިގެން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގެ ދަށުން މަސްލަހަތު ޢާއިލާގެ ކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް އަންގައިދީފައިވާ ނިމުނު 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޢާއިޝަތު ޢަލީމާއަށް 31 ޖުލައި 2022 ގައި އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހުކުމްކުރެއްވިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި "ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންދާ ފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން، އެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނޭ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ދެނުވީ، މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ (429 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)).

2. އާންމު އުސޫލަކީ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ، ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން ތަމްސީލުވުމެވެ. ނުވަތަ ކޯޓުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޚަޞްމަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި، ކުރިއަށް ދާން އިޖުރާއަތަކާ އެ ފަރާތެއްގެ ތަމްސީލުކުރަން އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް (litigation friend/litigation representative) ކަނޑައެޅުމެވެ (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ، 80 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 85 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)).

3. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންދާ އެހެން ފަރާތެއް ހިމާޔާ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިންގަންވާނީ، އެ ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖާގެ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންދާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.

4. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައި "ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ" މާނަކޮށްފައިވާ އިބާރާތުގައި އަކުރުން އަކުރަށް ކިޔާއިރު ކުޑަކުދިންނަށް އެކަނި ނިސްބަތްވިޔަސް، 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން، ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް "ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް"ވެސް މި ތަޢްރީފު ނިސްބަތްވާގޮތަށް މާނަކުރަންޖެހެއެވެ.

5. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން އަމަލުކުރަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ ހުކުމް އިޖުރާއަތާއި އުސޫލުތަކެވެ. އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތު ގަވާއިދު ނަންބަރު 2022/R-102 (ފެމިލީ ކޯޓުގެ އާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު) އާއި އުސޫލު ނަންބަރު 2022/G-26 (ޗައިލްޑް ޖަސްޓިސް ކޯޓުތަކުގެ އާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ އުސޫލު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ހިނގާނީ އާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކެވެ.

6. ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަކީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަދި ޗައިލްޑް ޖަސްޓިސް ކޯޓުތަކަށްވެސް އެ ކޯޓުގެ ޖުޣުރާފީ ދާއިރާގައި ހިނގާ އެންމެހާ އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު).

7. ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލަދުވެރިޔާ ނިސްބަތްވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ބަލަދުވެރިންނަށެވެ. ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިންނަކީ އެންމެ އިސް ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާއާއި، ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނާއި، ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިންނެވެ.

8. "ބެލެނިވެރިޔާ" މި ލަފްޒު މާނަކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި، އެ ލަފްޒު އެ ޤާނޫނަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާއިރު، އެކި ޤާނޫނުތަކުގައި މި ލަފްޒު މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުކޮށްފައިވެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2012 (ގެވެރި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)).

9. ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ "ބަލަދުވެރިޔާ" އާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ "ބެލެނިވެރިޔާ" ގެ މައިގަނޑު ފަރަގަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބެލެނިވެރިޔާ މާނަކުރުމުގައި ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ހިމެނޭގޮތަށް ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް އިސްކަންދީފައިވާކަމެވެ. މި ދެ ލަފްޒު މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުތައް ހުރުމުންނާއި ބޭނުންކުރާ ހާލަތު ތަފާތުވުމުން، މި ލަފްޒު މާނަކުރަންވާނީ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އަދި އެއަށް ތަޠުބީޤުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

10. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުން ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމުގެ އިޖުރާއަތް ނިސްބަތްވާ ނުކުތާއެއްގައި، މިކަން ކުރާނެ ސުވާލު ހަމައެކަނި ކަނޑައެޅެންވާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

11. މަދަނީ މައްސަލައެއް ހިންގުމުގެ ގޮތުން، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް، ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގަ ދަޢުވާއެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަކީ ވަކި ކޯޓެއްގެ އިޚްތިޔާރުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާކަމެއް ނުވެއެވެ.

12. މި ޙާލަތުގައި ޢައްޔަންކުރުމަކީ، ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަނޑައެޅުމެވެ. ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ފަރާތަކަށް، ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ބާރާއި، ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރާއި، ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން މީހަކާ އެ ވާޖިބު ޙަވާލުކުރުމުގެ ބާރުވެސް ލިބިދެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 24 ވަނަ މާއްދާ).

13. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ނަމުގަ ދަޢުވާއެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރާއިރު، އެ ފަރާތަކީ އެ މައްސަލައިގެ މަސްލަހަތު އޮތް ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުންވިޔަސް މަސްލަހަތުގެ ފުށުއެރުމެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

14. އިނގިރޭސިވިލާތާއި، ސިންގަޕޫރާއި، މެލޭޝިޔާއާއި، އިންޑިޔާގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގަވާއިދުތަކުގައިވެސް، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް އެ ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރެއެވެ. އަދި ވަކިކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް ވުޖޫދުގައިވާނަމަ، އެ ފަރާތެއް ވަކިކުރުމުގެ ބާރު އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކޯޓަށް ލިބިދޭކަމެވެ.

15. ދައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ބައިވެރިއަކަށް ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރުން ދިނުމުގެންނާ އެއް ސަބަބަކީ އަދު ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމެވެ. ވަކި އަދު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮށްގެންނަމަ، ވަކި މައްސަލައެއްގެ (ނުވަތަ fresh claim އެއްގެ) އިޖުރާއަތުތައް އެ މައްސަލައަށް ހިނގާނެއެވެ.

16. ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީ ދުރުއަރަށް މަޞްލަޙަތައް އޮތް ފަރާތްތަކާ، ދައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބަލަހައްޓަނިވެރިއާ، މައްސަލައިގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ދުވަސް ހަމަ ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ އެއްވެސް ނުކުރަނިކޮށް ނިޔަތްއަނެކ ދައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ބަލައި، މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއް އެއް ޢައްޔަންކުރެވޭނީ އެ މައްސަލައިގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން ފަރާތެއް ހޯދައިގެން ސާފުކޮށް ކުރަމުން ފަރާތަކަށެވެ. އެހެން އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ފަރާތް ހާޒިރުވުމެވެ.

17. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ހިމެނުމަށް މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދަނީ، އެ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ބައިވެރިއަކަށް އެ ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނީ ބަލަހައްޓަނިވެރިއަކު އުޅުއްވާ ދިނުމުގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނގާ އެންގުމަކީ ބާރުލި އެންގުމެކެވެ.

18. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ނެގުމަށްފަހު، މަދަނީ ގޮތުގައިވާ މަސައްކަތް ބަލާ ޙާލަތެއްގެ ހާލަތުގައިވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޤާނޫނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކަމަށް ބުނެ ދަޢުވާކުރަން ކޯޓުގެ ރިޢާޔަތްކުރެވޭތޯ ބެލުމެވެ. އެހެންކަމުން، މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތް ނިޔާވެފައިވާކަމަށް، ޤާނޫނުއެއްގެ މާއްދާއެއް ބަޔާންކުރާއިރު ޤާނޫނީ ދިފާޢުގައި ހުށަހެޅުނު ފަރާތުގައިވާ ހުއްދަތަކެއް ގެއްލޭ ގޮތެއް މީގެ ކުރިން ނުނިމޭނެކަމަށް، އިސްތިއުނާފުގެ ޝަރީޢަތުން އެ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވާން ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު (ދިފާޢިއްޔާގެ ވަކާލާތުދީފައިވާ 2016/SC-A/25 ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ).

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/25 ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ (އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޕެރެގްރާފް 23)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާއިރު، ކޯޓުންވެސް އެ ޤަޟިއްޔާއަށް ރުޖޫޢަކޮށްފައިވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ނުގެންދާނަމަ، މަޞްލަޙަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނީ ނުކުތާއަކަށް ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ ކޯޓުގެ ބިންގާއެކެވެ.
2. ކޯޓުތަކުން ގާނޫނު ތަޠްބީޤުކުރުން މާނަކުރަންޖެހޭނީ ހާދިސާ ހިނގިއިރު ކަން އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.
3. އެކަމުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެކަމާއި ގުޅިގެން ފަހުން ހިނގާ ކަންތައްތަކަކީ، އެ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުން އެދި ދަޢުވާގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިދީ އެކަން ކޯޓުން ބަލައިގަންނަވައި ނުވާނަމަ، އެކަށީގެންވާ މައްސަލަ ކޯޓުން ނަޒަރުކުރަންޖެހޭ، އަދި އޭގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގެ ޒާތުން އަސާސީކޮށްގެންދާގޮތުން ކަންކަން ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކެއެވެ.

Nottingham County Counvil v Bottomley

Nottingham County Counvil v Bottomley [2010] Med LR 407

ފަރާތްތައް: Nottingham County Counvil އާއި Bottomley (ބޭރުގެ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނިންމި ކޯޓު މި ސައިޓޭޝަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަރާތުން ކޯޓުން ޢިނާޔަތްކުރާއިރު، މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޢިނާޔަތްކުރެވޭ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ މަޞްލަޙަތު އެކި ފަރާތްތަކަށް ފެންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޞްލަޙަތުގެ ފުރުޞަތު އެކި ފަރާތްތަކަށްވެސް ފެންނަންވާނެއެވެ.